水电安装工程施工合同

（内部分包）

发　包　人：XXXXXX有限公司水电安装工程队　　（以下简称：甲方）

承　包　人：　　（以下简称：乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合上海市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：xxxXXXXXXX项目（以下简称：本工程）；

工程规模：XXX地块总建筑面积 68596m2，其中地上总建筑面积 52316m2，地下总建筑面积16280m2，具体详见方案及设计资料。

工程地点:XXXXXXX

工程内容：水电安装工程;

强电：按所有水电施工完毕及桥架安装，人防部分管线的预埋及穿线

弱电：线管包畅通，从室内第一个转换箱开始施工，室内所有施工预埋管完毕，但转换箱主线需预埋管至室外1.5米，进户线等施工完成。

防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。

给排水：室内按给排水图施工完毕。

雨水：落水，阳台排水，空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕

污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：XXXXXXXXXX 项目中水电安装工程包含的内容（按实际发生的工程量为准）。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：乙方包人工（含施工机具）、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（B-1#、B-2#、B-3#、B-7#为 XXXXXX 优质结构，B-7#须确保获得 XXX **XXXX 奖**”

2、承包范围：包消防预留洞孔、弱电预留预埋(包通)、室内等所有一切给排水.室外落水和阳台排水及空调排水和强电的预埋与安装、调试检测工作。

3、承包的主要内容：施工图纸方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、电信、电视、智能化安防系统预埋、专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。

4、建设方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。

5、由于图纸变更或业主及设计变更乙方必须按时完成；

6.未移交商业前，确保自身成品保护，如发现乙方人员盗窃已安装好的成品材料（如电线、电缆），按盗窃数量的 20 倍重罚。如非乙方原因造成的材料丢失，增补部分的工程量按定额结算。

7.本工程不可分包，违约责任自负；

8、未工程移交前，所有甲方需要增加的工程必须完成，按本工程合同定额按实结算。

三、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为　　日历天；开工日期为：　年　月　日，竣工日期为：　年　月　日。按土建实际施工进度及交付日期为准。

2、乙方必须服从和执行总包项目部下达的施工生产计划，根据进度要求，随时调度作业人数和其它资源。

四、质量标准：

1、 按大合同约定为：B-1#、B-2#、B-3#、B-7#为上海市浦东新区优质结构，B-7#须确保获得XX市 “XXX奖”适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

① 建设强制性条文；

② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242-82）；

⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242-82）

⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）；

⑧ 省、市相关部门的各种规章制度；

⑨ 建设方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必须达到按大合同约定为：B-1#、B-2#、B-3#、B-7#为上海市浦东新区优质结构，B-7#须确保获得XX市 “XXX奖”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定质量

标准方可予以结算。返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任。因材料质量问题，所需一切费用由甲方承担。

3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

4、竣工验收及维修;本工程及时配合甲方办理竣工验收，直至移交商业。验收报告收到之日开始计算维修期，维修期为六个月。（维修期间由于乙方原因造成业主损失，费用在剩余5%中扣除。如非人为造成管道漏水等）

五、文明工地、安全标化标准：

1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足甲方的安全要求，材料堆放整齐。若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主及总包对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。

2、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。

六、工程量的计量及结算方式：

本工程定额按XXXX定额套用，计价方式为清单计价，二类工按照78元/工日计取，计价软件为广联达计价软件，通过此软件所计算的费用只计人工费，其他费用一律不做考虑。所编制的清单按照XXX酒店商业水电安装项目投标清单项所包含的内容进行编制，工程量按现场实际发生的量计算。

七、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起2日内，乙方就必须向听从甲方的工作安排，提前一星期报好材料计划，未按要求上报材料，务工费乙方承担。

2、工程款支付：a.每人每月满25天支付1500元，每人每天不足25天支付1000元，承包人每月在工地满25天支付壹万元，不满25天每月支付五仟元。上班人员每天必须打卡，月生活费按考勤支付给乙方。乙方有事离开工地需向甲方请假b.XXX年X月XX日前支付本工程预埋阶段实际工程量的百分之九十（工程量与甲方预算员核对），所有雇佣的人员工资由乙方负责支付，与甲方无关。XXX年X月开始至竣工验收到移交商业（物业），平时每月按a条实施至结算，所有雇佣的人员工资由乙方负责支付，与甲方无关。

3、工程竣工，乙方负责移交商业，必须配合甲方办理相关手续。经政府相关职能部门及建设方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在工程量清单上签字之日起20日内，甲方付至本合同核对确认工程量人工费95%，剩余5%作为质保金在半年后（自工程竣工全部移交商业之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

八、甲、乙的权利和义务：

1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到标准；

2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；如第三方以后提出检

查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

5、当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。

6、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

7、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换、、后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。

8、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款800元，以照片为依据。

9、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。

10、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日，双枪季节未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗。否则乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

11、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

12、乙方负责本工程范围内承包的材料，卸车及搬运和甲方工具及设备。材料进场乙方主动派人员卸车，如无人员卸车，甲方另请人员，按实际发生费用在结算中一并扣除。

13、甲方负责资金的及时到位，材料及时供应及关系协调义务。

14、甲方每月2日按时发放给乙方生活费。

15、 XXX年X月XX日签定的（施工专业分包合同）ＧＦ－２００３－０２１３甲乙双方协商一致，同意作废。

九、施工管理规范

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）。

2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ59-86）。

3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。

4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。

5、上海市建设工程现场文明施工管理办法。

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

7、上海市治安管理处罚条例。

十、合同生效：

1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。

2、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。

3、本合同为尽事宜，双方协商解决。

4、本合同订立时间：　　年　　月　　日。

5、签订地点：XXXXXXXXXX地块项目部

甲方：　　乙 方：

日　　期：　　日 期：